

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

POHINC – Plataforma Open Health para Interoperabilidade Clínica

AVISO LEGAL CRÍTICO: Este documento constitui um contrato vinculante entre o usuário (paciente) e a plataforma POHINC. A utilização do aplicativo mobile e a gestão de consentimentos associados pressupõem a aceitação integral de todas as cláusulas e condições dispostas a seguir.

Estes Termos de Uso e Política de Privacidade regulam o acesso e a utilização do aplicativo móvel de titularidade da **POHINC**, concebido como um ecossistema descentralizado de *Open Health* focado na unificação, portabilidade e custódia segura de prontuários médicos e exames de eletrocardiograma (ECG), em estrito alinhamento com os parâmetros regulatórios de saúde e infraestrutura digital vigentes no país.

1. Definições e Escopo Operacional

Para fins de interpretação deste instrumento, consideram-se as seguintes definições técnicas:

- **POHINC:** Plataforma arquitetada sob o modelo SaaS multi-tenant que realiza o provisionamento automatizado de sistemas clínicos isolados e integra uma camada unificada de interoperabilidade biomédica.
- **Interoperabilidade baseada no HL7 FHIR:** Padrão internacional de representação e transferência de dados em saúde adotado nativamente para garantir que as informações clínicas transitem de forma idêntica e inteligível entre diferentes entidades.
- **Soberania do Paciente:** O direito intransferível do usuário de gerir, auditar, conceder e revogar o acesso a qualquer dado de sua titularidade armazenado no ecossistema.

2. Direitos de Propriedade Intelectual e Segurança da Informação

Todo o código-fonte, marcas, interfaces, motores de geração e algoritmos preditivos vinculados à POHINC são de propriedade exclusiva de seus idealizadores. É expressamente vedada qualquer tentativa de engenharia reversa, descompilação ou violação dos mecanismos de autenticação.

A segurança lógica do tráfego de dados é garantida através de protocolos criptográficos avançados, segregados em duas camadas de persistência:

1. **Camada Local Unitenant (MariaDB):** Os dados administrativos e o fluxo transacional interno das clínicas permanecem isolados em instâncias relacionais exclusivas de cada instituição jurídica, mitigando riscos de vazamento cruzado.
2. **Camada Analítica Global (Apache Cassandra):** As séries temporais e os vetores brutos extraídos dos eletrocardiogramas são consolidados em uma infraestrutura distribuída NoSQL de alta disponibilidade, acessível unicamente mediante requisições validadas pelo barramento central.

3. Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis e Conformidade com a LGPD

Em total observância à **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18)**, em especial aos Artigos 5º (inciso II) e 11, que versam sobre dados sensíveis de saúde, e às normativas do **Conselho Federal de Medicina (CFM)**:

- **Consentimento Inequívoco:** A POHINC atua sob o dogma do *Privacy by Design*. Nenhum histórico clínico será transferido, compartilhado ou disponibilizado a terceiros sem que o usuário emita uma autorização explícita e digital por meio do aplicativo de celular.
- **Rastreabilidade e Log de Auditoria:** Toda e qualquer concessão ou revogação de acesso gera um registro imutável no submódulo de logs do aplicativo, contendo data, horário, IP e identificação do nó solicitante, permitindo auditorias técnicas completas.
- **Anonimização e Apresentação:** Dados biométricos e de identificação pessoal sofrem severo mascaramento na camada de apresentação visual do Next.js e React Native, prevenindo a exposição involuntária de informações a observadores casuais.

4. Arquitetura de Autenticação Robusta (DPoP e Keycloak)

A validação da identidade do usuário no dispositivo móvel afasta-se de mecanismos puramente estáticos. A infraestrutura de segurança impõe:

- **Isolamento de Credenciais (Keycloak):** A base de autenticação, gerenciamento de sessões, geração de chaves JWT e verificação de duplo fator (MFA/Authenticator) ocorrem em um servidor dedicado Keycloak, sem contato direto com as APIs operacionais do sistema clínico.
- **Demonstrating Proof-of-Possession (DPoP):** Mecanismo de segurança de borda que atrela cada token emitido a uma chave privada assimétrica gerada dinamicamente dentro do chip físico de segurança do celular (*Android Keystore* ou *iOS Keychain*). Este processo garante que a transação só possui validade jurídica se originada do dispositivo físico legítimo do paciente, impedindo ataques de interceptação (*Replay Attacks*).

5. Responsabilidade e Isenção Clínico-Diagnóstica da IA

O usuário declara ciência inequívoca de que as ferramentas de Inteligência Artificial acopladas à segunda etapa do projeto (motores baseados em Redes Neurais Convolucionais unidimensionais, modelos de linguagem ****MedGemma**** / ****Gemini**** e arquiteturas ****RAG****) operam única e exclusivamente como ****sistemas de suporte à decisão clínica (segunda opinião)****.

A triagem e os relatórios automatizados de IA servem para apontar possíveis anomalias morfológicas no ECG ou extrair correlações contextuais em prontuários textuais, não configurando laudo médico autônomo. A responsabilidade técnica, civil e penal pelo diagnóstico definitivo e pela conduta terapêutica permanece integralmente com o profissional de medicina assistente devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).

6. Resolução de Conflitos e Foro

Este termo é regido, interpretado e executado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do uso da plataforma POHINC.

Versão Documental Revisada para Homologação Acadêmica / Engenharia de Software.
Última atualização: Maio de 2026. - POHINC Compliance Department.